

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1459/2532	พนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายโกสิทธิ์ ยงเกียรติพานิช	โจทก์
	นายประเสริฐ คล้ายบุญมี กับพวก	จำเลย
	นางวอ คล้ายบุญมี ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 238

ความว่า คดีนี้โจทก์ได้อ้างส่งโฉนดเลขที่ 2041 แขวงลำปลาทิวเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นพยานต่อศาลในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาว่า การที่จำเลยฆ่าผู้ตายก็เนื่องจากการซื้อขายที่ดินโฉนดดังกล่าว เท่านั้น หาใช่เป็นของกลางในคดีแต่อย่างใดไม่ และคดีนี้จำเลยรับสารภาพ ประเด็นที่ขึ้นมาศาลฎีกาก็มีเพียงว่าจะปราณีโทษแก่จำเลยที่ 1 ที่ 2 หรือไม่เท่านั้นโฉนดดังกล่าวจึงไม่มีความจำเป็นต่อการพิจารณาของศาลฎีกา ผู้ร้องซึ่งถูกโจทก์ร่วมฟ้องต่อศาลจังหวัดมีนบุรีขอให้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 2041 ให้แก่โจทก์ร่วม และคดีถึงที่สุดแล้วโดยตกลงประนีประนอมยอมความกัน ดังปรากฏตามสำเนาสัญญาประนีประนอมยอมความท้ายคำร้องนี้ มีความประสงค์ขอให้ศาลสั่งคืนโฉนดที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องเพื่อจะได้นำไปโอนกรรมสิทธิ์ให้โจทก์ร่วมต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นายโกสิทธิ์ยงเกียรติพานิชขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งเจ็ดมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 199,217,289,340,83,90,91 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทง ลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และฐานปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ ความตายนั้น เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท จึงให้ลงโทษตาม บทหนัก แต่โทษในความผิดทั้งสองฐานนั้นมีอัตราโทษเท่ากัน จึงให้ลงโทษจำเลยทั้ง เจ็ดเพียงฐานเดียวคือ ฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งเจ็ด ฐานช้อนเร้น ยักยอกและทำลายศพให้จำคุกจำเลยทั้งเจ็ดคนละ 1 ปี ฐานวางเพลิง เผาทรัพย์ผู้อื่นให้จำคุกจำเลยทั้งเจ็ดคนละ 4 ปี รวมโทษเป็นประหารชีวิตจำเลยทั้ง เจ็ดและจำคุกคนละ 5 ปี จำเลยทั้งเจ็ดให้การรับสารภาพ ลดโทษให้จำเลยทั้งเจ็ด คนละกึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยทั้งเจ็ดคนละตลอดชีวิตและจำคุกจำเลยทั้งเจ็ดคนละ 2 ปี 6 เดือน อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91(3) จึงลงโทษจำเลยทั้ง เจ็ดได้เพียงจำคุกคนละตลอดชีวิต ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมฎีกา (อันดับ 229)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 251)

ผู้ร้องเคยยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งคืนโฉนดที่ดินดังกล่าวมาสองครั้งแล้ว ศาลชั้น ต้นไม่อนุญาต (อันดับ 155,225)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว เอกสารตามคำร้อง โจทก์เป็นผู้ส่งเป็นพยานหลักฐานในสำนวน
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา แม้ประเด็นแห่งคดีจะมีเพียงว่าจะลดโทษให้
แก่จำเลยที่ 1 ที่ 2 หรือไม่ ก็จำเป็นต้องตรวจพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมด จึงยังไม่
อาจคืนให้ได้ ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว เอกสารตามคำร้อง โจทก์เป็นผู้ส่งเป็นพยานหลักฐานในสำนวน
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา แม้ประเด็นแห่งคดีจะมีเพียงว่าจะลดโทษให้
แก่จำเลยที่ 1 ที่ 2 หรือไม่ ก็จำเป็นต้องตรวจพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมด จึงยังไม่
อาจคืนให้ได้ ให้ยกคำร้อง

(ประวิทย์ ชัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เคียง บุญเพิ่ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>